

N. R.G. 182/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 182/2022

Tra

Parte_1

ATTORE

e

Controparte_1

CONVENUTO

Oggi **22 giugno 2022** ad ore **12.59** innanzi al dott. Susanna Terni, sono comparsi:

Per *Parte_1*

Per *Controparte_1* l'avv. l'avv. VAILATI FABIO (*C.F._1*) VIA TURATI, 8
20121 MILANO; ,

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. *Persona_1* e il Dott. [...]

Per_2

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'Avv VAILATI precisa come da foglio del 15.6.2022

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Susanna Terni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Susanna Terni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **182/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ZAMBELLA PIERPAOLO. , elettivamente domiciliato in VIA CARPENINO, 43 P.2 INT 4 19121 LA SPEZIA presso il difensore avv. ZAMBELLA PIERPAOLO

ATTORE

contro:

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. SIRONI EMANUELA e dell'avv. VAILATI FABIO (*C.F._1* VIA TURATI, 8 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA TURATI 8 20121 MILANO presso il difensore avv. SIRONI EMANUELA

CONVENUTI

CONCLUSIONI Come da foglio del 15.6.2022

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23 dicembre 2021 *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20804/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.11.2021 per il pagamento della somma di euro 12.954,27 oltre interessi e spese a favore di *CP_1* per fatture emesse e non pagate.

L'opponente contestava la ragione creditoria azionata assumendo l'indeterminatezza del credito per la mancata produzione della copia autentica delle scritture contabili, nonché l'assenza di prova dell'avvenuta consegna delle merci per essere stati depositati documenti di trasporto incompleti in quanto privi della sottoscrizione del destinatario.

Instauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione depositata in data 6 maggio 2022, *CP_1* [...] contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

Quindi la causa, senza attività istruttoria, era rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

L'opposizione non è fondata.

Devesi osservare innanzitutto che la società opponente non ha mai contestato né l'emissione delle fatture né la diffida di pagamento del 27.04.2021 (doc.18 fascicolo monitorio), se non a seguito dell'ingiunzione di pagamento. Inoltre, ha confermato di aver intrapreso un rapporto obbligatorio con la società opposta, spiegando in via subordinata domanda di accertamento dell'“*effettiva entità delle somme tutte dovute*” (pag. 4 opposizione).

L'opponente dunque non ha formulato alcuna specifica contestazione in ordine alla pretesa creditoria avanzata, se non con riferimento alla mancata produzione delle scritture contabili attestanti il credito e alla carenza di prova della consegna delle merci.

Sul punto, deve essere osservato che nella fattispecie in esame rileva il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “*la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto*”; inoltre, “*una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti*”¹.

Quanto alla prova della consegna delle merci, deve essere rilevato che i documenti di trasporto prodotti dall'opposta sono sottoscritti dal vettore incaricato della consegna e che dunque la società venditrice opposta si è liberata dall'obbligo della consegna rimettendo la merce al vettore ai sensi dell'art. 1510 comma II c.c..

Alla luce delle suddette motivazioni, rileva questo Giudice che l'opposta ha provato la sussistenza del proprio credito, depositando le fatture e i documenti di trasporto della merce (docc. 1-16 fascicolo monitorio), mentre la società opponente si è limitata a contestare genericamente la prova del credito azionato.

Posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, provare i fatti costitutivi del credito azionato, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, deve provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa creditoria², l'opposizione deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

¹Cass. n. 26801 del 21.10.2019; nello stesso senso Cass. n. 15832/2011, n. 13651/2006, n. 23494/1994.

²Cass. 24815/2005.

Attesa l'infondatezza dei motivi di opposizione proposti, sussistono giusti motivi per condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art.96 comma III c.p.c. nella somma di euro 1.000 equitativamente determinata.

Le spese seguono il regime della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/14 per lo scaglione che va da euro 5.200,01 a euro 26.000 nella somma di euro 3.235 per compenso, c.p.a. e 15% per rimborso spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20804/2021, che per l'effetto conferma e che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. dichiara definitivamente esecutivo;

Condanna Parte_1 al pagamento della somma di euro 1.000 a favore di CP_1
[...] ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.;

Condanna Parte_1 al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 3.235 per compenso, c.p.a. e 15% per spese generali.

Sentenza resa ex art. 281 *sexies* c.p.c. pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Milano, 22 giugno 2022

Il Giudice
Susanna Terni